

MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA DE **TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA:** **FIIS E IMÓVEL FÍSICO**

Para investidores que buscam segurança jurídica e equilíbrio fiscal entre renda e patrimônio no Sul da Ilha.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

REGRAS TRIBUTÁRIAS PÓS-CARF

A decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais consolidou um marco decisivo para a estrutura dos fundos imobiliários. O tribunal afastou a pretensão da Receita Federal de equiparar os fundos a pessoas jurídicas mercantis, impedindo a incidência direta de IRPJ e CSLL sobre os rendimentos auferidos pela carteira.

Com isso, a natureza de condomínio fechado dos FIs foi preservada em sua integralidade. O fluxo de receitas gerado por aluguéis ou títulos de crédito imobiliário continua sendo distribuído sem a retenção corporativa que ameaçava o setor, mantendo a previsibilidade fiscal dos proventos que chegam à conta do investidor pessoa física.

Essa segurança jurídica afasta o risco de bitributação que vinha sendo precificado pelo mercado. O investidor mantém a proteção legal de isenção sobre os dividendos distribuídos, desde que respeitados os critérios normativos de dispersão de cotas e enquadramento regulatório.

TRIBUTAÇÃO DA RENDA E CAPITAL

A tributação incidente sobre fundos imobiliários e imóveis físicos opera sob lógicas distintas, e entender essa mecânica é o primeiro passo para otimizar o retorno líquido da carteira. Nas cotas de FIs, os dividendos mensais para pessoas físicas permanecem isentos de imposto de renda, enquanto a venda de cotas no mercado secundário com lucro recolhe imposto sobre o ganho de capital apurado.

No imóvel físico, a renda proveniente de locação recebida de pessoa física sujeita-se ao recolhimento mensal obrigatório por meio do Carnê-Leão, seguindo a tabela progressiva do Imposto de Renda. No entanto, a legislação permite deduzir despesas indispensáveis suportadas pelo proprietário, como a taxa de administração imobiliária, o condomínio não compensado e o IPTU incidente sobre o bem.

Já a alienação do imóvel físico recolhe imposto sobre o ganho de capital apurado entre o custo histórico de aquisição e o valor da venda. Essa frente oferece mecanismos legais relevantes de mitigação fiscal, a exemplo da isenção de ganho de capital na venda de imóvel residencial para quitação de outro no prazo regulamentar de cento e oitenta dias.

EQUILÍBRIO PATRIMONIAL NO CAMPECHE

A composição entre ativos de base imobiliária e imóveis físicos atende a objetivos patrimoniais complementares no Sul da Ilha. As cotas em carteira oferecem liquidez imediata e fluxo constante de rendimentos, sem demandar envolvimento direto na rotina de manutenção ou gestão de ocupação de unidades.

Por outro lado, o imóvel físico no Campeche e no Rio Tavares funciona como uma âncora patrimonial tangível e defensiva contra a inflação. A escassez de solo regularizado e as limitações de gabarito vigentes no plano diretor do município garantem densidade controlada, preservando a atratividade urbana e o valor intrínseco da terra ao longo dos ciclos econômicos.

Profissionais e investidores que estruturam portfólios no Sul da Ilha utilizam a renda passiva dos fundos para financiar posicionamentos em tijolo. Dessa forma, combinam a agilidade do mercado de capitais com a solidez patrimonial de imóveis bem localizados em Florianópolis.

CUSTOS DE AQUISIÇÃO E OPERAÇÃO

A compra de um imóvel exige planejamento financeiro detalhado além do preço de fechamento do negócio. No momento da aquisição, é mandatório recolher o ITBI instituído pelo município, além de provisionar os emolumentos cartorários devidos ao tabelionato e ao ofício de registro de imóveis, conforme a tabela regimental de custas e o Fundo de Reaparelhamento da Justiça do estado.

Na fase de locação e posse do imóvel, os custos operacionais concentram-se no IPTU municipal, nas despesas condominiais ordinárias ou extraordinárias e no recolhimento fiscal periódico dos aluguéis. A gestão documental rigorosa de recibos de locatários e comprovantes de quitação de encargos evita contingências fiscais e autuações em malha fina.

Recomenda-se arquivar todos os comprovantes de reformas substanciais, acréscimos de área e notas fiscais de melhorias executadas no imóvel. Esses valores podem ser incorporados legalmente ao custo de aquisição na declaração de bens, reduzindo legitimamente a base de cálculo de ganho de capital no momento de uma alienação futura.

Se você deseja planejar a alocação do seu patrimônio imobiliário no Campeche ou no Rio Tavares com respaldo técnico, envie uma mensagem para analisarmos o seu caso.